Reglement

der Stockwerkeigentümergemeinschaft

Reppischtalstrasse 3a/3b und 5a/5b,
Gartenstrasse 18a/18b und 20a/20b,
8903 Birmensdorf

NOVAVIDA
BIRMENSDORF

Reglement

über die Benutzung und Verwaltung

des zu Stockwerkeigentum aufgeteilten Grundstückes

Kat.-Nr. 3611, Grundbuchblatt 3024

Reppischtalstrasse 3a/3b und 5a/5b,
Gartenstrasse 18a/18b und 20a/20b,
8903 Birmensdorf

36 Eigentumswohnungen
17 Disponibelräume
Einstellhalle mit 54 Plätzen

Inhaltsverzeichnis

I. Aufteilung des gemeinschaftlichen Grundstückes

1. Gegenstand des Stockwerkeigentums
2. Aufteilung der Liegenschaft
3. Änderung an der Wertquote
4. Untergemeinschaften (Autonomie-Grundsatz)
5. Gemeinschaftliche Teile
6. Gegenstand und Umfang der Sonderrechte

II. Nutzung der im Sonderrecht stehenden Räume und Einrichtungen

7. Grundsatz
8. Zweckbestimmung der Sonderrechtsbereiche
9. Beschränkung des Nutzungsrechtes und Nutzungsvorschriften
10. Unterhaltspflicht
11. Zutrittsrecht und Duldung von Arbeiten
12. Nutzung des Sonderrechts durch Dritte
13. Verantwortlichkeit des Stockwerkeigentümers für Dritte

III. Nutzung der gemeinschaftlichen Teile und Einrichtungen

14. Benützung im Allgemeinen
15. Ausschliessliche Benützungsrechte (Sondernutzungsrechte)
16. Erlass und Verbindlichkeit der Hausordnung

IV. Gemeinschaftliche Kosten und Lasten

17. Begriff der gemeinschaftlichen Kosten und Lasten
18. Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten und Lasten
19. Erneuerungsfonds
20. Einzug von Vorschüssen und weiteren Beiträgen
21. Haftung
22. Sicherung der Beiträge an gemeinschaftlichen Kosten

V. Unterhalt, Umbau, Erneuerung und Versicherung des Gebäudes

23. Notwendige (und dringliche Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten) bauliche Massnahmen
24. Nützliche bauliche Massnahmen
25. Bauliche Massnahmen zur Verschönerung und Bequemlichkeit
26. Versicherung des Gebäudes

VI. Versammlung der Stockwerkeigentümer und Beschlussfassung

27. Zuständigkeit der Versammlung der Stockwerkeigentümer
28. Einberufung und Leitung der Versammlung
29. Beschlussfähigkeit
30. Ausübung des Stimmrechts und Vertretung in der Versammlung
31. Beschlussfassung im Allgemeinen (einfaches Mehr)
32. Qualifiziertes Mehr
33. Einstimmigkeit
34. Zirkularbeschlüsse
35. Anfechtung der Beschlüsse der Versammlung
36. Revisor
37. Ausschuss

VII. Der Verwalter

38. Wahl und Abberufung des Verwalters
39. Aufgaben des Verwalters im Allgemeinen
40. Vertretung der Gemeinschaft
41. Rekurs gegen Verfügungen des Verwalters

VII. Änderung im Bestand der Stockwerkeigentümer und Aufhebung des Stockwerkeigentums

42. Rechtsstellung des Erwerbers eines Stockwerkeigentumsanteils
43. Ausschluss eines Stockwerkeigentümers
44. Wiederaufbau bei Zerstörung des Gebäudes und Aufhebung des Stockwerkeigentums

VII. Verschiedenes

45. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen
46. Anmerkung des Reglements im Grundbuch
47. Abänderung des Reglements
48. Zusammenführung und Aufteilung von Stockwerkeinheiten
49. Geschäftsjahr
50. Gerichtsstands- und Domizilklausel

Anhang I - Allgemeine besondere Nutzungsvorschriften und Einschränkung der allgemeinen Räume und Flächen

Anhang II - Allgemeine besondere Nutzungsvorschriften und Einschränkungen der ausschliesslichen Benützungsrechte

Anhang III - Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten und Lasten sowie Einlagen in den Erneuerungsfonds

Anhang IV - Übersicht über die Wertquoten und den Verteilschlüssel der gemeinschaftlichen Kosten und des Erneuerungsfonds

Situationsplan Nr. 04 - Untergeschoss Reppischtalstrasse 5a/5b

Situationsplan Nr. 08 - Untergeschoss Reppischtalstrasse 3a/3b

Situationsplan Nr. 12 - Untergeschoss Gartenstrasse 18a/18b

Situationsplan Nr. 16 - Untergeschoss Gartenstrasse 20a/20b

Situationsplan Nr. 17 - Einstellhalle

Situationsplan Nr. 18 - Umgebung

I. Aufteilung des gemeinschaftlichen Grundstückes

1. Gegenstand des Stockwerkeigentums

An der vorstehenden Liegenschaft besteht Stockwerkeigentum im Sinne von Art. 712a ff. ZGB.

Jede Stockwerkeigentumseinheit ist ein Miteigentumsanteil, mit dem das Sonderrecht verbunden ist, bestimmte Teile ausschliesslich zu benutzen und innen auszubauen.

2. Aufteilung der Liegenschaft

Die Liegenschaft ist gemäss Eintrag im Grundbuch in Stockwerkeinheiten und entsprechende Wertquoten aufgeteilt, für welche je ein Grundbuchblatt besteht.

Die Wertquoten und die den einzelnen Stockwerkeinheiten zugeordneten Räumlichkeiten sowie die an gemeinsamen Teilen begründete ausschliesslichen Benützungsrechte ergeben sich aus dem Begründungsakt und den dazugehörenden Aufteilungsplänen sowie diesem Reglement.

Im **Anhang IV** zu diesem Reglement ist eine Übersicht enthalten.

3. Änderung an der Wertquote

Änderungen an Wertquoten bedürfen der Zustimmung aller unmittelbar Beteiligten und der Genehmigung der Versammlung der Stockwerkeigentümer. Gleiches gilt für Änderungen in der Zuteilung einzelner gemeinschaftlicher Räume zu Sonderrecht. Die betreffenden Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und des Eintrages im Grundbuch.

Jeder Stockwerkeigentümer hat Anspruch auf Berichtigung der Wertquoten, wenn sie aus Irrtum unrichtig festgesetzt oder infolge baulicher Veränderungen des Gebäudes oder dessen Umgebung unrichtig geworden ist.

4. Untergemeinschaften (Autonomie-Grundsatz)

Die Überbauung besteht aus den Gebäuden bzw. Blöcken:

- Reppischtalstrasse 5a und 5b (Haus A)
- Reppischtalstrasse 3a und 3b (Haus B)
- Gartenstrasse 18a und 18b (Haus C)
- Gartenstrasse 20a und 20b (Haus D)
- sowie einer Einstellhalle mit 54 Einstellplätzen.

Die Eigentümer der sich jeweils in den Gebäuden befindlichen Einheiten bilden sogenannte „Untergemeinschaften", faktisch also je eine Gemeinschaft in der Stockwerkeigentümergemeinschaft.

Pro Gebäude und für die Einstellhalle sind je eine separate Rechnung zu führen und je ein separater Erneuerungsfonds zu errichten.

Um eine möglichst weitgehende Autonomie der „Untergemeinschaften" zu gewährleisten, sind die in diesem Reglement enthaltenen Bestimmungen je einzeln auf diese „Untergemeinschaften" anwendbar, soweit dies praktisch und rechtlich durchführbar bzw. anwendbar ist.

In einzelnen Artikeln wird diese Autonomie noch zusätzlich erwähnt; dies jedoch nur zum besseren Verständnis in den einzelnen Fällen. Auf eine Aufzählung wird hier bewusst verzichtet.

In der Überbauung befindet sich die Einstellhalle, für welche eine separate Stockwerkeinheit geschaffen wurde. Diese wiederum ist in Miteigentum aufgeteilt. Die Beziehungen unter den Miteigentümern sind in der separaten Nutzungsordnung geregelt, welche entsprechend im Grundbuch angemerkt ist.

In diesem Reglement ist meistens nur von einem Gebäude die Rede. Mit dieser Bezeichnung sind aber immer alle Gebäude gemeint.

5. Gemeinschaftliche Teile

Im gemeinschaftlichen Eigentum stehen alle Gebäudeteile und Einrichtungen, die nicht ausdrücklich zu Sonderrecht ausgeschieden sind. Nach Art. 712b Abs. 2 ZGB können zwingend nicht zu Sonderrecht ausgeschieden werden:

- das Stammgrundstück (Boden der Liegenschaft oder selbständiges und dauerndes Baurecht;
- die elementaren Gebäudeteile, die für den Bestand, die konstruktive Gliederung und Festigkeit des Gebäudes oder der Räume anderer Stockwerkeigentümer von Bedeutung sind (z.B. Dach, Decke, Fundament, Isolation und Abdichtung, Kamin, tagende Mauern und Wände usw.)
- die Gebäudeteile, welche die äussere Gestalt und das Aussehen des Gebäudes bestimmen (z.B. Aussenmauern, Fassade, Balkon, Terrasse, Dachfenster usw.);
- die gemeinsamen Anlagen und Einrichtungen, die auch den andern Stockwerkeigentümern für die Benutzung ihrer Räume dienen, gleichgültig, ob sich diese innerhalb oder ausserhalb der Räume, an denen Sonderrecht besteht, befinden (z.B. Heizung, Haustechnik, Lift, Kanalisation, Leitungen für Heizung, Lüftung, Warmwasser, Elektrizität, Telefon usw.).

Gemeinschaftlich sind ferner die für den Betrieb der Liegenschaft gebildeten Rückstellungen (Erneuerungsfonds), die durch den Verwalter gemachten Anschaffungen wie Heizmaterial usw. sowie die Apparate und Gerätschaften für Reinigungen und Unterhalt der gemeinschaftlichen Teile.

6. Gegenstand und Umfang der Sonderrechte

Das Sonderrecht umfasst die zur betreffenden Stockwerkeinheit gehörenden Räume, Nebenräume und Einrichtungen, sowie die zu diesen Räumen gehörenden Bestandteile des Gebäudes, die verändert, beseitigt oder beigefügt werden können, ohne dass dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder das Recht eines anderen Stockwerkeigentümers über das zulässige Mass hinaus beeinträchtigt oder die äussere Gestaltung des Gebäudes verändert wird. Teile der Gebäude, die für deren Bestand oder Sicherheit erforderlich sind, sowie Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Stockwerkeigentümer dienen, sind nicht Gegenstand des Sonderrechtes, selbst wenn sie sich im Bereich der im Sondereigentum stehenden Räume befinden.

Hiernach gehören zum Sonderrecht insbesondere:

- Zwischenwände und –mauern innerhalb der Stockwerkeigentumseinheit, soweit sie keine tragende oder schallhemmende Funktion aufweisen;
- der Innenverputz sämtlicher Wände;
- Fussbodenbeläge und Deckenverputz;
- alle Türen, einschliesslich Wohnungstüre;
- Einbauschränke;
- Badezimmer-, Küchen- und Toiletteneinrichtungen;
- Heizkörper und Röhren innerhalb der im Sonderrecht stehenden Räume, mit Ausnahme der Durchgangsleitungen;
- Leitungen (wie für Warmwasser, Strom usw.) von ihren Abzweigungen von der gemeinschaftlichen Leitung an, mit Ausnahme der Durchgangsleitungen;
- der Innenbereich der Balkone
- Cheminée-Anlagen und –Öfen, Kaminschacht, solange er nur eine Stockwerkeinheit betrifft (exkl. Ummantelung über Dach und Kaminhüte)
- Fenster (nicht jedoch ganze Fensterfronten bzw. –fassaden), Sonnenstoren, Rollläden.

II. Nutzung der im Sonderrecht stehenden Räume und Einrichtungen

7. Grundsatz

In der Verwaltung, Benutzung und baulichen Ausgestaltung der eigenen Räume ist jeder Stockwerkeigentümer frei, soweit dies mit den gleichen Rechten jedes andern Stockwerkeigentümers und den Interessen der Gemeinschaft vereinbar ist und die äussere Gestalt des Gebäudes nicht verändert oder dieses Reglement keine Einschränkungen enthält.

Änderungen an der Liegenschaft, die einem Stockwerkeigentümer die bisherige Art der Benutzung seiner Räume erschweren oder verunmöglichen, können nur mit seiner Zustimmung getroffen werden.

8. Zweckbestimmung der Sonderrechtsbereiche

Die Stockwerkeinheiten dürfen im Rahmen der Vorschriften und Bestimmungen der zuständigen Behörden benützt werden.

Die Ausübung eines Berufes oder eines Gewerbes in den Sonderrechtsbereichen ist einem Stockwerkeigentümer unter der Voraussetzung gestattet, dass die anderen Stockwerkeigentümer in ihrem ruhigen Wohnen oder auf andere Weise nicht gestört werden und soweit damit keine erhöhte Abnützung der gemeinschaftlichen Teile verbunden ist.

Es dürfen grundsätzlich keine gewerblichen oder privaten Tätigkeiten ausgeübt werden, von welchen lästige oder schädliche Einwirkungen, wie Lärm, Erschütterungen, üble Gerüche usw. auf die Einheiten anderer Stockwerkeigentümer ausgehen, oder die den guten Ruf des Hauses beeinträchtigen könnten.

9. Beschränkung des Nutzungsrechtes und Nutzungsvorschriften

Untersagt ist dem Stockwerkeigentümer jede Art der Benützung oder baulichen Veränderung, wodurch die gemeinschaftlichen Räume, Flächen oder Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt würden, der Wert oder das gute Aussehen sowie der gute Ruf des Hauses Einbusse erleidet oder andere Stockwerkeigentümer durch übermässige Einwirkungen belästigt oder geschädigt würden.

Ist eine Änderung des Innenausbaues vorgesehen, so müssen die Pläne der Verwaltung vorgelegt werden, die darauf achtet, dass konstruktive Gliederung, Gebrauchsfähigkeit und das Aussehen der Gebäude gewahrt bleiben und andere Stockwerkeigentümer nicht beeinträchtigt werden. Vorbehalten bleiben in allen Fällen die gesetzlichen sowie behördlichen Vorschriften.

Alle Veränderungen wie neue Bodenbeläge, bauliche Änderungen in Küchen und Bädern etc., Installationen elektrischer oder elektronischer Instrumente, müssen nach den geltenden Regeln der Technik vorgenommen werden. Beim Verlegen von harten Bodenbelägen (Stein- und Plattenböden) oder von Parkettböden muss der Belag mit einer Trittschallisolation versehen werden.

Beim Einbau von Waschmaschinen und Wäschetrocknern sind alle wirtschaftlich zumutbaren Schall- und Vibrationsschutzmassnahmen vorzukehren, so dass diese Apparate möglichst keine Störung der übrigen Stockwerkeigentümer mit sich bringen.

Im Besonderen ist dem Stockwerkeigentümer untersagt:

- die Böden seiner Räume übermässig zu belasten (über die festgelegten Bodenbelastungswerte);
- in seinen Räumen oder in gemeinschaftlichen Teilen der Liegenschaft feuergefährliche, übelriechende oder explosive Stoffe unterzubringen;
- Feuchtigkeit und Nässe entstehen zu lassen, die sich auf die Liegenschaft oder Teile davon nachteilig auswirken können;
- den zum Stockwerk gehörenden Teilen (z.B. Rollläden, Fenster, Sonnenstoren/Markisen, usw.) durch die Art der Benutzung eine äussere Erscheinung zu geben, die das gute Aussehen des Hauses beeinträchtigen oder dem einheitlichen Aussehen des Hauses widersprechen;
- gewerbliche oder private Tätigkeiten auszuüben, von welchen lästige oder schädliche Einwirkungen, wie Lärm, Erschütterungen, üble Gerüche, Verbreitung von Ungeziefer usw. auf die Einheiten anderer Stockwerkeigentümer ausgehen

- das Abhalten von Musik-, Tanz- oder Turnstunden;
- der Betrieb von erotischen Massagesalons und ähnlichen Betrieben;
- der Einbau von Sprudelbädern nach Bauvollendung (aus akustischen Gründen).

Weitere Bestimmungen können in der Hausordnung festgelegt werden.

10. Unterhaltspflicht

Der Stockwerkeigentümer ist verpflichtet, seine zu seinem Sonderrechtsbereich gehörenden Räume, Einrichtungen und Bauteile und die zur ausschliesslichen Benützung zugewiesenen Flächen auf seine Kosten derart instand zu halten, zu reparieren und zu erneuern, wie es zur Erhaltung des Gebäudes in einwandfreiem Zustand und einheitlichem Aussehen erforderlich ist.

Unterlässt ein Stockwerkeigentümer Unterhalts-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten, zu denen er verpflichtet ist, kann der Verwalter auf dessen Kosten die erforderlichen Arbeiten veranlassen. Davon ist dem säumigen Stockwerkeigentümer vorgängig schriftliche Anzeige zu machen; dieser kann dagegen an die Versammlung der Stockwerkeigentümer gelangen, welche über die Vornahme der Arbeiten mit einfachem Mehr der Anwesenden entscheidet.

11. Zutrittsrecht und Duldung von Arbeiten

Der Stockwerkeigentümer hat dem Verwalter und anderen Beauftragten der Gemeinschaft den Zutritt und den Aufenthalt in seinen Räumen und ausschliesslichen Benützungsrechten zum Zwecke der Kontrolle und Ablesung von Messgeräten oder zur Feststellung und Behebung von Schäden entschädigungslos zu gestatten. Gleiches gilt für die Vornahme von Erneuerungs- und Umbauarbeiten am Gebäude, sowie Gartenarbeiten.

Ausser in Notfällen hat eine angemessene Voranzeige der Besichtigung und der Arbeitsausführung zu erfolgen. Es ist auf die Wünsche des Stockwerkeigentümers möglichst Rücksicht zu nehmen.

12. Nutzung des Sonderrechts durch Dritte

Überlässt ein Stockwerkeigentümer seinen Sonderrechtsbereich ganz oder teilweise einem Dritten zur Nutzung, ist er verpflichtet, den Verwalter schriftlich darüber zu informieren; wann und wem er seine Stockwerkeinheit dauernd zum Gebrauch und/oder zur Nutzung überlässt.

13. Verantwortlichkeit des Stockwerkeigentümers für Dritte

Der Stockwerkeigentümer haftet gegenüber der Gemeinschaft und jedem ihrer Mitglieder dafür, dass dieses Reglement samt einer allfälligen Hausordnung auch durch alle Personen beachtet wird, die seinem Haushalt oder Betrieb angehören oder denen er durch Vertrag oder sonst wie den Aufenthalt in oder den Gebrauch von seiner Stockwerkeinheit gestattet.

Vom Stockwerkeigentümer, dessen Mieter dieses Reglement trotz wiederholter Ermahnung missachtet, kann verlangt werden, dass er den Mietvertrag innert längstens 4 Monaten durch Kündigung aus wichtigen Gründen auflöst. Zu dieser Aufforderung ist der Verwalter befugt.

III. Nutzung der gemeinschaftlichen Teile und Einrichtungen

14. Benützung im Allgemeinen

Jeder Stockwerkeigentümer ist befugt, die gemeinschaftlichen Teile des jeweiligen Gebäudes sowie die gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen bestimmungsgemäss zu benützen, soweit dies mit dem gleichen Recht jedes andern und mit den Interessen der Gemeinschaft vereinbar ist und soweit sie nicht einzelnen Stockwerkeigentümern zur ausschliesslichen Benützung zugewiesen worden sind.

Vorbehältlich eines Beschlusses der Stockwerkeigentümergemeinschaft ist es namentlich nicht gestattet:

- die Vornahme irgendwelcher Veränderungen an gemeinschaftlichen Teilen, Anlagen und Einrichtungen und an deren Untergrund (ausgenommen sind Balkon- und Terrassenböden, welche mit einem beliebigen Gehbelag ausgestattet werden dürfen);
- in gemeinschaftlichen Teilen, wie Hauseingang, Treppenhaus, Durchgängen, Nischen, Umgebung, etc., irgendwelche Gegenstände zu lagern oder abzustellen, die deren Benutzung beeinträchtigen, insbesondere den freien Durchgang hindern oder der guten Ordnung und dem Aussehen des Gebäudes nachteilig sein können;
- Möbel und Gegenstände sowie Bilder in den gemeinschaftlich benutzten Räumen wie Treppenhaus oder Korridore aufzustellen bzw. anzubringen;
- das Aufstellen von Fahrnisbauten oder Wohnwagen auf dem gemeinschaftlichen Grundstück;
- Namens- oder Firmenschilder und andere Beschriftungen (inkl. Reklamevorrichtungen) am Hauseingang, an anderen Gebäudeteilen oder auf der Grundstücksfläche (inkl. ausschliessliche Benützungsrechte) anzubringen.

In der Benutzung der gemeinschaftlichen Einrichtungen und Anlagen hat sich jeder Stockwerkeigentümer an die dafür aufgestellten besonderen Gebrauchsanweisungen zu halten und sich jeden übermässigen oder unnötigen Beanspruchung zu enthalten, auch hat er im Gebrauch Schonung, Sorgfalt und Rücksicht walten zu lassen.

In **Anhang I** sind weitere Nutzungsvorschriften und Beschränkungen für die allgemeinen Flächen wie z.B. für Besucherparkplätze, Containeranlage usw. aufgeführt.

15. Ausschliessliche Benützungsrechte (Sondernutzungsrechte)

Die Balkone, Gartensitzplätze usw. stehen den Eigentümern derjenigen Stockwerkeinheiten zur ausschliesslichen Benützung zu, von deren Sonderrechtsräumlichkeiten aus sie zugänglich sind. Sie sind in den Aufteilungsplänen zum Begründungsakt jeweils mit der gleichen Farbe wie die benutzungsberechtigte Stockwerkeinheit schraffiert eingezeichnet.

Ein ausschliessliches Benützungsrecht vermittelt dem Inhaber das Recht auf alleinige Benützung eines gemeinschaftlichen Raumes, einer gemeinschaftlichen Einrichtung oder einer zum gemeinschaftlichen Teil gehörenden Bodenfläche.

Die ausschliesslichen Benützungsrechte können den jeweiligen Berechtigten ohne deren Zustimmung nicht entzogen oder örtlich abgeändert werden.

Für den Unterhalt der ihm zur ausschliesslichen Nutzung überlassenen gemeinschaftlichen Teile hat der Stockwerkeigentümer aufzukommen, wie wenn ihm daran ein Sonderrecht zustehen würde, d.h. er hat diese Kosten alleine zu tragen.

In **Anhang II** sind weitere Nutzungsvorschriften und Beschränkungen für die ausschliesslichen Benützungsrechte aufgeführt.

16. Erlass und Verbindlichkeit der Hausordnung

Nähere Vorschriften über die Benützung der gemeinschaftlichen Teile und Einrichtungen können in einer Hausordnung aufgestellt werden. Sie wird auf Antrag durch die Versammlung der Stockwerkeigentümer mit einfacher Mehrheit beschlossen und abgeändert. Die Hausordnung ist für alle Personen verbindlich, die sich auf dem Grundstück aufhalten.

IV. Gemeinschaftliche Kosten und Lasten

17. Begriff der gemeinschaftlichen Kosten und Lasten

Gemeinschaftlich sind alle Kosten, die durch Benutzung, Unterhalt und Erneuerung der gemeinschaftlichen Teile (ausgenommen ausschliessliche Benützungsrechte, welche von den Berechtigten getragen werden) und die gemeinschaftliche Verwaltung entstehen.

Zu diesen Kosten gehören insbesondere:

- die Kosten für den laufenden Unterhalt (einschliesslich Reinigung), Instandstellung und Erneuerung der gemeinschaftlichen Teile der Liegenschaft sowie der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen, soweit sie nicht einem oder mehreren Stockwerkeigentümer zur alleinigen Benutzung zugewiesen sind;
- die Kosten des Betriebs der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen;
- die Aufwendungen für ausserordentliche Erneuerungs- und Umbauarbeiten;
- die öffentlich-rechtlichen Beiträge, Abgaben und Steuern, soweit sie den Stockwerkeigentümern insgesamt auferlegt sind (Strassenbau, Kanalisationsanschluss, Wasserversorgung etc.);
- die Prämien für die Versicherung der Liegenschaft gegen Feuer- und Wasserschaden und für die Haftung als Werkeigentümer;
- die Kosten der Verwaltung, insbesondere die Entschädigung an den Verwalter und an den Hauswart;
- die Einlagen in den Erneuerungsfonds.

18. Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten und Lasten

Die gemeinschaftlichen Kosten und Lasten werden von den Stockwerkeigentümern gemäss **Anhang III + IV** bezahlt.

Ein Stockwerkeigentümer, der durch Umstände, die auf sein Verhalten zurückgehen, die gemeinschaftlichen Kosten wesentlich erhöht, hat für die daraus erwachsenden Aufwendungen allein aufzukommen.

Wenn das Mass der Benutzung einzelner Einrichtungen aus Gründen, die nicht beim Stockwerkeigentümer liegen, eine dauernde und erhebliche Veränderung erfahren hat, kann eine andere Verteilung der Kosten verlangt werden.

19. Erneuerungsfonds

Zur teilweisen Deckung der alle Stockwerkeigentümer treffenden Unterhalts-, Instandstellungs- und Erneuerungsarbeiten, ist ein Erneuerungsfonds zu schaffen, welcher gemeinschaftliches Vermögen bildet.

Der Erneuerungsfonds wird durch jährliche Beiträge geäufnet. Es gelten folgende Regelungen:

a) Der Fonds wird erst mit Beginn des 3. Verwaltungsjahres geäufnet.

b) In den Fonds ist pro Jahr eine Einlage von 0.5% des jeweiligen Gebäudeversicherungswertes einzulegen.

c) Der Fonds soll eine Höhe von 10% des Versicherungswertes nicht übersteigen. Sobald der Fonds diese Höhe erreicht hat, werden die Zahlungen vorübergehend eingestellt.

d) Über grössere Entnahmen für Reparaturen und Unterhalt, über eine allfällige Verwendung des Erneuerungsfonds zu anderen Zwecken sowie über eine Änderung der Fondshöhe entscheidet die Versammlung der Stockwerkeigentümer mit der Mehrheit der in der Versammlung anwesenden Stockwerkeigentümer, die zugleich mehr als die Hälfte der Wertquoten vertreten (qualifiziertes Mehr). Vorbehalten bleibt die Bestreitung von Kosten für notwendige und unaufschiebbare Arbeiten, für deren Bezahlung dem Verwalter andere Mittel nicht zur Verfügung stehen.

e) Einbezahlte Beiträge werden einem Stockwerkeigentümer, der seinen Stockwerkeigentumsanteil veräussert, nicht zurück vergütet. Er hat sich mit allfälligen Rechtsnachfolgern bezüglich seines Anteiles direkt auseinander zu setzen.

f) Die Geldmittel sind zinstragend bei einer Bank auf den Namen der Stockwerkeigentümergemeinschaft anzulegen.

Die Beiträge der Stockwerkeigentümer sind gemäss **Anhang III + IV** zu bezahlen.

20. Einzug von Vorschüssen und weiteren Beiträgen

Die Stockwerkeigentümer haben zur Deckung der anfallenden gemeinschaftlichen Kosten (Unhalts- und Erneuerungskosten) angemessene Vorschüsse zu leisten. Die Vorschüsse werden vierteljährlich zur Zahlung fällig.

Der Verwalter unterbereitet der Stockwerkeigentümerversammlung jährlich einen Vorschlag (Budget) über die zu erwartenden gemeinschaftlichen Kosten des folgenden Geschäftsjahres und legt einen Entwurf über die provisorische Kostenverteilung vor. Mit Genehmigung des Voranschlages und der provisorischen Kostenverteilung durch die ordentliche Eigentümerversammlung und Zustellung der entsprechenden Rechnung durch den Verwalter wird die erste Vorschussrate zur Zahlung fällig und die drei Raten je auf den ersten der folgenden Quartale.

Nach Abschluss der Jahresrechnung werden die effektiven Gemeinschaftskosten unter die Eigentümer aufgeteilt. Die geleisteten Vorschusszahlungen werden vom Verwalter saldiert und an die definitive Beitragshöhe angerechnet. Ein Verzinsungsanspruch der saldierten Forderungen (zugunsten der Gemeinschaft oder des einzelnen Eigentümers) besteht nicht. Nachzahlungen an die Gemeinschaftskosten sowie Guthaben der Eigentümer werden innert 30 Tagen nach Genehmigung der Jahresrechnung und Kostenverteilung zur Zahlung fällig.

Der Verwalter ist verantwortlich für das Inkasso der Vorschüsse und Saldonachzahlungen der Eigentümer sowie für den Einzug der beschlossenen Einlagen in den Erneuerungsfonds. Für verzögerte Zahlungen von den jeweiligen Stockwerkeigentümern gilt ein Verzugszins von 8% ab dem Tag seit jeweiliger Fälligkeit gerechnet.

21. Haftung

Mehrere Eigentümer eines Stockwerkeigentumsanteiles haften für deren Anteil an den Gemeinschaftskosten solidarisch.

Schuldner der durch die Vorschüsse nicht gedeckten Beitragsanteile an die Gemeinschaftskosten sind die jeweiligen im Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderungen im Grundbuch eingetragenen Eigentümer. Bei Veräusserung eines Stockwerkeigentumsanteils haben Verkäufer und Käufer die Aufteilung der Jahreskosten untereinander selbst zu regeln.

22. Sicherung der Beiträge an gemeinschaftlichen Kosten

Für die auf die letzten drei Jahre entfallenden Beitragsforderungen hat die Gemeinschaft Anspruch auf Eintragung eines Pfandrechtes am Stockwerkanteil des säumigen Stockwerkeigentümers. Die Eintragung ist vom Verwalter namens der Gemeinschaft rechtzeitig und innert nützlicher Frist zu verlangen.

Der Gemeinschaft steht für die gleichen Beitragsforderungen zudem ein Retentionsrecht an den beweglichen Sachen zu, die sich in den Räumen eines Stockwerkeigentümers befinden und zu deren Einrichtung und Benutzung gehören.

Pfand- und Retentionsrecht bestehen auch für Forderungen aus Bezug von Warmwasser und Wärme sowie für Ansprüche aus Ersatzvornahme.

V. Unterhalt, Umbau und Erneuerung des Gebäudes

23. Notwendige (und dringliche Unterhalts- und Instandstellungsarbeiten) bauliche Massnahmen

Die Gemeinschaft ist verpflichtet, alle für die Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der Liegenschaft notwendigen Unterhalts-, Wiederherstellungs- oder Erneuerungsarbeiten vornehmen zu lassen. Werden diese Arbeiten oder hiezu notwendige Verwaltungsarbeiten von der Versammlung der Stockwerkeigentümer nicht beschlossen, so kann jeder Stockwerkeigentümer vom Richter verlangen, dass er sie anordne oder den Verwalter oder einen Dritten zu ihrer Anordnung und Durchführung ermächtige.

Bis zu welchem Betrag der Verwalter kleinere Reparaturen in eigener Kompetenz ausführen kann, ist in dem mit ihm abzuschliessenden Verwaltungsvertrag zu regeln. Für über diesen Betrag hinausgehende grössere Reparaturen ist ein Beschluss mit dem einfachen Mehr der anwesenden Stockwerkeigentümer erforderlich.

Erlangt ein Stockwerkeigentümer von Gefahren Kenntnis, die dem Grundstück, den Bauten oder Einrichtungen drohen, so hat er sofort, nachdem er die unaufschiebbaren Massnahmen ergriffen hat, der Verwaltung Mitteilung zu machen. Ergreift der Verwalter nicht umgehend Massnahmen, so ist jeder Stockwerkeigentümer berechtigt, das Nötige zu veranlassen um drohende Gefahren oder wachsenden Schaden abzuwenden.

In allen Fällen tragen die Stockwerkeigentümer die sich daraus ergebenden Kosten nach Massgabe des Verteilschlüssels im **Anhang IV**.

24. Nützliche bauliche Massnahmen

Änderungen an der Liegenschaft, die über die ordnungsgemässe Instandhaltung und Instandsetzung hinausgehen und eine Wertsteigerung oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit bezwecken, bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Stockwerkeigentümer, die zugleich die Mehrheit der Wertquoten vertreten (qualifiziertes Mehr).

Haben solche Massnahmen für einen Stockwerkeigentümer eine erhebliche oder dauernde Erschwerung des Gebrauchs oder der Benutzung seiner Sache zum bisherigen Zweck zur Folge, so dürfen sie nur mit seiner ausdrücklichen Zustimmung durchgeführt werden.

Massnahmen, die für einen einzelnen Stockwerkeigentümer unzumutbar sind, insbesondere weil sie in einem Missverhältnis zum Wert seiner Stockwerkeigentumseinheit stehen, können ohne seine Zustimmung nur durchgeführt werden, wenn die übrigen Stockwerkeigentümer seinen Kostenanteil übernehmen, soweit dieser den zumutbaren Betrag übersteigt.

25. Bauliche Massnahmen zur Verschönerung und Bequemlichkeit

Bauliche Massnahmen, die lediglich oder vorwiegend der Verschönerung oder der Bequemlichkeit im Gebrauch der gemeinschaftlichen Sache dienen, können nur mit Zustimmung aller Stockwerkeigentümer, ausgeführt werden (Einstimmigkeit).

Wird eine solche bauliche Massnahme beschlossen, so kann sie auch gegen den Willen eines nicht zustimmenden Stockwerkeigentümers ausgeführt werden, sofern ihm die übrigen Stockwerkeigentümer für eine bloss vorübergehende Beeinträchtigung Ersatz leisten und seinen Kostenanteil übernehmen.

Hat ein Stockwerkeigentümer an die Kosten solcher baulichen Massnahmen keine Beiträge geleistet, darf er die neu geschaffenen Anlagen und Einrichtungen erst benutzen, wenn er den auf seinen Stockwerkeigentumsanteil entfallenden Kostenanteil nachträglich, zuzüglich Zins von 7% p.a., bezahlt hat.

26. Versicherung des Gebäudes

Für das gesamte Gebäude einschliesslich der einzelnen Stockwerkeigentumsanteile besteht eine Versicherung gegen Feuer- und Elementarschäden.

Die Versicherung des Gebäudes gegen weitere Schäden (z.B. durch Wasserleitungsbruch) und Risiken (Haftpflicht des Werk- oder Grundeigentümers) ist Sache der Stockwerkeigentümergemeinschaft; die Versammlung der Stockwerkeigentümer beschliesst, welche Gefahren versichert werden.

Ein Stockwerkeigentümer, der seine Räume mit ausserordentlichen Aufwendungen baulich ausgestattet hat, ist zur Übernahme der entsprechenden Prämienerhöhung der Gebäudeversicherung verpflichtet, wenn er nicht eine Zusatzversicherung auf eigene Rechnung abschliesst.

VI. Versammlung der Stockwerkeigentümer und Beschlussfassung

27. Zuständigkeit der Stockwerkeigentümerversammlung

Die Stockwerkeigentümerversammlung ist das oberste Organ der Gemeinschaft. Sie entscheidet über alle Verwaltungshandlungen, die nach Gesetz, Begründungsakt und Reglement den gemeinschaftlichen Angelegenheiten zuzuordnen sind und soweit sie nicht in die Zuständigkeit des Verwalters fallen.

Soweit das Gesetz darüber nicht besondere Bestimmungen enthält, finden die Vorschriften des Vereinsrechts sinngemäss Anwendung.

Der Versammlung stehen insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse zu:

- Wahl und Abberufung des Verwalters sowie dessen Beaufsichtigung
- Wahl eines oder mehrerer Revisoren
- Wahl eines Ausschusses
- Genehmigung der Jahresrechnung und der Verteilung der Kosten unter die Stockwerkeigentümer
- Festsetzung der Höhe der Einlagen in die Erneuerungsfonds
- Genehmigung des Voranschlages (Budget) und Festsetzung der von der Stockwerkeigentümern auf die Kostenteile zu leistenden Finanzierungsbeiträge
- Entlastung des Verwalters
- Ermächtigung des Verwalters oder eines Dritten zur Führung eines Prozesses
- Beschlussfassung über die Durchführung der zur Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der Liegenschaft nötigen Unterhalts-, Reparatur- und Erneuerungsarbeiten, die über den Voranschlag (Budget) hinausgehen
- Abänderung des Reglements und der Nutzungsordnung
- Erlass und Abänderung einer Hausordnung und weiterer Vorschriften über die Benutzung der gemeinschaftlichen Teile
- Bezeichnung der abzuschliessenden Versicherungen.

28. Einberufung und Leitung der Stockwerkeigentümerversammlung

Die ordentliche Versammlung wird vom Verwalter 1x jährlich unter Beachtung einer Frist von mindestens 20 Tagen mit Angabe der zu behandelnden Traktanden schriftlich einberufen.

Die Jahresrechnung, allfällige Anträge von Stockwerkeigentümern und der Voranschlag (Budget) sind allen Stockwerkeigentümern mit der Einladung zur Versammlung schriftlich zuzustellen. Die ordentliche Jahresversammlung findet jeweils innert drei Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres statt. Anträge seitens der Stockwerkeigentümer für die Traktandenliste sind dem Verwalter spätestens 14 Tage vor dem Versammlungstermin einzureichen.

Ausserordentliche Versammlungen finden statt, so oft es der Verwalter als notwendig erachtet oder wenn es zwei oder mehr Stockwerkeigentümer, die zusammen mindestens einen Fünftel der Wertquoten vertreten.

Der Verwalter leitet die Versammlung, sofern nichts anderes beschlossen wird.

Die Beschlüsse der Versammlung sind zu protokollieren. Für jede Versammlung muss ein Protokollführer bezeichnet werden, der nicht Stockwerkeigentümer zu sein braucht. Das Protokoll ist vom Protokollführer zu unterzeichnen. Jedem Stockwerkeigentümer ist ein Exemplar des Protokolls innert nützlicher Frist zuzustellen. 30 Tage nach Kenntnisnahme des Protokolls gilt dieses als genehmigt. Das Protokoll ist vom Verwalter aufzubewahren.

29. Beschlussfähigkeit

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte aller Stockwerkeigentümer, die zugleich zur Hälfte anteilsberechtigt sind, mindestens aber deren zwei, anwesend oder vertreten sind.

Wird dieses Quorum nicht erreicht, so ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die nicht vor Ablauf von 10 Tagen seit der ersten stattfinden darf. Die zweite Versammlung ist beschlussfähig, wenn ein Drittel aller Stockwerkeigentümer, mindestens aber zwei, anwesend oder vertreten sind.

Ist auch dieses Quorum nicht erreicht, so kann jeder Stockwerkeigentümer verlangen, dass die erforderlichen Handlungen und Massnahmen vom Richter angeordnet werden, und dass der Richter zu ihrer Durchführung den Verwalter oder einen Vertreter der Gemeinschaft einsetzt.

30. Ausübung des Stimmrechts und Vertretung in der Versammlung

Jeder Stockwerkeinheit steht ein Stimmrecht zu. Steht einem Stockwerkeigentümer mehr als eine Stockwerkeigentumseinheit zu, so kann er die Stimmrechte für jede Stockwerkeigentumseinheit gesondert geltend machen.

Ausgenommen davon sind die Eigentümer von Disponibelräumen, welchen kein zusätzliches Stimmrecht zusteht, wenn sie gleichzeitig eine Wohnung als Stockwerkeinheit besitzen oder eine Vereinigung oder Aufteilung gemäss Ziffer 48 erfolgt ist.

Für die Einstellhalle besteht eine eigene Nutzungsordnung; die Eigentümer derselben haben nur an die damit verbundenen Kosten beizutragen und für die gemäss diesem Reglement zu fassenden Beschlüsse kein Stimmrecht. Für die Abstimmungen müssen die Wertquoten deshalb (ohne Einstellhalle) umgerechnet werden vgl. dazu **Anhang IV**.

Steht ein Stockwerkeigentumsanteil mehreren Personen zu, haben diese in der Versammlung der Stockwerkeigentümer ebenfalls nur eine Stimme, welche sie durch einen bevollmächtigten Vertreter abzugeben haben.

Jeder Stockwerkeigentümer kann sich mit schriftlicher Vollmacht durch eine Drittperson vertreten lassen, die nicht der Gemeinschaft anzugehören braucht.

Stockwerkeigentümer, die ihren Wohnsitz ganz oder vorübergehend ins Ausland verlegen, sind verpflichtet, einen in der Schweiz wohnhaften Vertreter zu bezeichnen, der bevollmächtigt ist, alle Mitteilungen der Verwaltung, der anderen Stockwerkeigentümer sowie Mitteilungen von Behörden rechtsgültig in Empfang zu nehmen und ihn an den Versammlungen der Stockwerkeigentümer und anderen Beschlussfassungen rechtsgültig zu vertreten. Unterlässt der Stockwerkeigentümer die Bezeichnung eines Vertreters in der Schweiz, so erfolgen die Zustellungen rechtsgültig zu den Akten des Verwalters.

Wird an einer Stockwerkeigentumseinheit eine Nutzniessung oder ein Wohnrecht begründet, so übt der Nutzniesser oder der Wohnrechtsberechtigte das Stimmrecht an der Stockwerkeigentümerversammlung aus, sofern nicht zwischen ihm und dem Eigentümer eine andere Regelung vereinbart ist.

31. Beschlussfassung im Allgemeinen - einfaches Mehr

Die Versammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der rechtsgültig stimmenden Stockwerkeigentümer, soweit im Reglement oder im Gesetz nicht etwas anderes vorgeschrieben ist.

32. Qualifiziertes Mehr

Die Mehrheit der rechtsgültig stimmenden Stockwerkeigentümer, die auch die Mehrheit der Wertquoten der Stimmenden vertritt, ist insbesondere erforderlich für (nicht abschliessend aufgeführt):

- die Anordnung von Erneuerungs- und Umbauarbeiten, die eine Wertsteigerung oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Sache bezwecken;
- die Änderung dieses Reglements;
- Einleitung eines Prozesses;
- die Wahl oder Abberufung des Verwalters;
- bauliche Massnahmen und wichtigere Verwaltungshandlungen, die nützlich, aber nicht notwendig sind;
- Beschlüsse über die Verwendung des Erneuerungsfonds;

33. Einstimmigkeit

Nur mit Zustimmung aller Stockwerkeigentümer können insbesondere vorgenommen werden (nicht abschliessend aufgeführt):

- luxuriöse Bauliche Massnahmen unter Vorbehalt von ZGB 647e Abs. 2, ZGB 647e Abs. 2;
- Verfügungen über das Stammgrundstück (inkl. die Belastung mit beschränkten dinglichen Rechten) oder Änderung der Zweckbestimmung, ZGB 648 Abs. 2;
- Aufhebung, Änderung oder Einführung von Vorkaufs- und Einspracherechten, ZGB 712c;
- Abänderung der gesetzlichen Kompetenzen für Verwaltungshandlungen oder bauliche Massnahmen, ZGB 712g Abs. 2 i.V.m. 647ff.;
- Änderung des Verhältnisses zwischen gemeinschaftlichen und zu Sonderrecht ausgeschiedenen Teilen, ZGB 712b Abs. 2 und 3;
- Änderung aller Wertquoten (ausgenommen bei Aufteilung oder Vereinigung von Stockwerkeinheiten gemäss Ziffer 48), ZBG 712e;
- Änderung der Regelung über den Ausschluss eines Stockwerkeigentümers;
- Aufhebung des Stockwerkeigentums.

34. Zirkularbeschlüsse

Jeder Beschluss der Stockwerkeigentümerversammlung kann auch durch die schriftliche Zustimmung der in Ziffer 31 - 33 genannten Quoren gefasst werden.

35. Anfechtung der Beschlüsse der Versammlung

Beschlüsse der Versammlung der Stockwerkeigentümer, die das Gesetz, den Begründungsakt oder das Reglement verletzen, können von jedem Stockwerkeigentümer binnen Monatsfrist, nachdem er von ihnen Kenntnis erlangt hat, beim Richter angefochten werden. Bei der Einreichung eines Rekurses ist der Verwaltung gleichzeitig schriftlich Meldung zu erstatten.

36. Revisor

Die Stockwerkeigentümerversammlung wählt einen Revisor.

Als Revisor können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen bestellt werden, die nicht Stockwerkeigentümer sein müssen.

Der Revisor überprüft die Geschäftsführung des Verwalters, kontrolliert insbesondere die Jahresrechnung und unterbreitet der Stockwerkeigentümerversammlung einen schriftlichen Bericht über die Befunde.

37. Ausschuss

Die Stockwerkversammlung kann aus ihrem Kreis jeweils für die Dauer einer Rechnungsperiode einen Ausschuss bezeichnen. Es kann für diese Tätigkeit ein eigenes Pflichtenheft erarbeitet werden.

Dem Ausschuss stehen folgende Aufgaben und Kompetenzen zu:

- Beratung der Verwaltung;
- Prüfung von Budget und Abrechnung zuhanden der Stockwerkeigentümerversammlung;
- Mitwirkung in der Vorbereitung von Geschäften für die Stockwerkeigentümerversammlung z.B. bei Renovations- oder Umbauvorhaben.

VII. Der Verwalter

38. Wahl und Abberufung des Verwalters

Die Versammlung der Stockwerkeigentümer wählt einen Verwalter und schliesst mit ihm einen Vertrag ab, der insbesondere den Aufgabenbereich, das Honorar und die Kündigung regelt. Der Verwalter soll über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen für die Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben verfügen. Wählbar ist auch eine juristische Person oder ein er Stockerwerkeigentümer selber. Kommt die Bestellung der Verwaltung durch die Versammlung nicht zustande, so kann jeder Stockwerkeigentümer die Ernennung durch den Richter verlangen.

Der Verwalter kann von der Versammlung jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden. Vorbehalten bleiben vertragliche Ansprüche. Lehnt die Stockwerkeigentümerversammlung die Abberufung des Verwalters unter Missachtung wichtiger Gründe ab, so kann jeder Stockwerkeigentümer binnen Monatsfrist die richterliche Abberufung verlangen.

39. Aufgaben des Verwalters im Allgemeinen

Der Verwalter vollzieht alle Handlungen der gemeinschaftlichen Verwaltung nach den Vorschriften des Gesetzes und des vorliegenden Reglements und unter Beachtung der Beschlüsse der Stockwerkeigentümerversammlung.

Er vertritt im Rahmen der ihm zustehenden Aufgaben die Stockwerkeigentümergemeinschaft nach aussen.

Der Verwalter wacht darüber, dass bei der Ausübung der Sonderrechte wie bei der Benützung der gemeinschaftlichen Teile die Vorschriften des Gesetzes, des Reglements und der allfälligen Hausordnung beachtet werden.

Im Übrigen bestimmen sich die Kompetenzen, Rechte und Pflichten des Verwalters nach dem separat abzuschliessenden Verwaltungsvertrag.

40. Vertretung der Gemeinschaft

In allen Angelegenheiten der gemeinschaftlichen Verwaltung vertritt der Verwalter im Bereiche der ihm zustehenden Aufgaben sowohl die Gemeinschaft wie auch die Stockwerkeigentümer nach aussen.

Zur Vertretung der Stockwerkeigentümer im Zivilprozess bedarf der Verwalter der Zustimmung durch die Versammlung.

Für die Vertretung der Stockwerkeigentümer im Verfahren auf Erlass vorsorglicher Verfügungen kann die Ermächtigung an den Verwalter auch nachträglich erteilt werden.

41. Rekurs gegen Verfügungen des Verwalters

Gegen selbständige Verfügungen des Verwalters kann jeder davon betroffene Stockwerkeigentümer innert 14 Tagen an die Versammlung der Stockwerkeigentümer Rekurs erheben.

In Abweichung von Ziffer 28 Abs. 3 hiervor ist diesfalls jeder betroffene Stockwerkeigentümer zur Einberufung der Stockwerkeigentümerversammlung berechtigt.

Die Versammlung entscheidet endgültig über den Rekurs.

VIII. Änderung im Bestand der Stockwerkeigentümer und Aufhebung des Stockwerkeigentums

42. Rechtsstellung des Erwerbers eines Stockwerkeigentumsanteils

Das von den Stockwerkeigentümern vereinbarte Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft inkl. Änderungen und die von ihnen gefassten Beschlüsse sowie allfällige richterliche Urteile und Verfügungen sind auch für den Rechtsnachfolger eines Stockwerkeigentümers und für den Erwerber eines dinglichen Rechts an einem Stockwerkeigentumsanteil verbindlich.

43. Ausschluss eines Stockwerkeigentümers

Der Stockwerkeigentümer kann durch richterliches Urteil aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn durch sein Verhalten oder das Verhalten von Personen, denen er den Gebrauch der Sache überlassen oder für die er einzustehen hat, Verpflichtungen gegenüber allen oder einzelnen Mitberechtigten so schwer verletzt werden, dass diesen die Fortsetzung der Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann.

Ein Ausschluss kann aus folgenden Gründen erfolgen:

- wenn der Stockwerkeigentümer die Verpflichtungen zur ordungsgemässen Instandhaltung der ihm gehörenden Stockwerkeinheit dauernd und schwer verletzt, so dass darunter der bauliche Zustand des Hauses leidet oder dessen äusseres Erscheinungsbild beeinträchtigt wird;
- wenn er sich beharrlich der Vornahme von Wiederherstellungs- und Erneuerungsarbeiten an gemeinschaftlichen Bauteilen und Einrichtungen innerhalb seiner eigenen Stockwerkeinheit widersetzt;
- wenn er für die Gemeinschaft oder für einzelne Stockwerkeigentümer nachteilige Änderungen an gemeinschaftlichen Grundstück- und Gebäudeteilen vorgenommen hat und sich der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes widersetzt oder sich weigert, den verursachten Schaden zu ersetzen;
- wenn er oder ihm angehörende Personen ein friedliches Zusammenleben und einen nachbarlichen Verkehr, wie er unter Hausgenossen nach Brauch und guter Sitte üblich ist, durch verletzendes, gewalttätiges, arglistiges oder anstössiges Verhalten unmöglich machen;
- wenn er gegen die Zweckbestimmungen verstösst;
- wenn er die wiederholten Aufforderungen des Verwalters oder eines anderen Vertreters missachtet, Personen, denen er seine Stockwerkeinheit ganz oder teilweise zum Gebrauch überlassen hat, wegen ihres unerträglichen Verhaltens innert nützlicher Frist aus dem Haus zu entfernen.

Der Ausschluss erfolgt auf Urteil des Gerichtes und auf Klage der Stockwerkeigentümergemeinschaft. Über die Ermächtigung des Verwalters zur Klage und Bestellung eines Rechtsbeistandes hat die Stockwerkeigentümergemeinschaft durch Mehrheitsbeschluss der Stockwerkeigentümer, die zugleich die Mehrheit der Wertquoten vertreten, zu befinden (qualifiziertes Mehr). Die Stimme und Eigentumsquote desjenigen Stockwerkeigentümers, der ausgeschlossen werden soll, wird nicht mitgezählt.

Falls der Ausgeschlossene seine Stockwerkeinheit nicht innert der vereinbarten oder vom Richter angesetzten Frist veräussert, so wird sie nach den Vorschriften über die Zwangsverwertung von Grundstücken versteigert. Der Antrag auf Versteigerung kann vom Verwalter gestellt werden.

Die Bestimmungen über den Ausschluss finden sinngemäss Anwendung auf Personen, die an einer Stockwerkeinheit ein Nutzniessungs- oder Wohnrecht besitzen oder diese aufgrund eines im Grundbuch vorgemerkten Mietvertrages nutzen.

Der ausgeschlossene Stockwerkeigentümer hat bis zum Übergang von Nutzen und Schaden auf den neuen Eigentümer weiterhin seine Kosten an die Stockwerkeigentümergemeinschaft zu entrichten.

44. Wiederaufbau bei Zerstörung des Gebäudes und Aufhebung des Stockwerkeigentums

Das Stockwerkeigentum kann nur durch Vereinbarung aller Stockwerkeigentümer aufgehoben werden.

Vorbehalten bleibt der Fall, wenn das Gebäude zu mehr als der Hälfte seines Wertes zerstört wird, und der Wiederaufbau nicht ohne schwer tragbare Belastung oder unter Preisgabe von mehreren Räumen, die zu Sonderrecht zugewiesen sind, möglich ist, so kann jeder Stockwerkeigentümer die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen.

Die Stockwerkeigentümer, welche die Gemeinschaft fortsetzen wollen, können die Aufhebung durch Abfindung der übrigen zum Verkehrswert (Land- und Gebäudewert nach Schadenfall) im Falle des Wiederaufbaues abwenden.

Für den Beschuss über den Wiederaufbau bedarf es der Mehrheit der anwesenden Stockwerkeigentümer, die zugleich die Mehrheit der Wertquoten vertreten (qualifiziertes Mehr).

Wird das Stockwerkeigentum durch Veräusserung des Grundstückes aufgehoben, so teilen die Stockwerkeigentümer den Erlös im Verhältnis der Wertquoten, sofern keine andere vorgängige einstimmige Abrede besteht.

IX. Verschiedenes

45. Verweis auf die gesetzlichen Bestimmungen

Soweit dieses Reglement nichts Abweichendes bestimmt, gelten die Vorschriften des Schweizerischen Zivilgesetzbuches über das Stockwerkeigentum (Art. 712a ff ZGB) und über das gewöhnliche Miteigentum (Art. 647 ff ZGB). Auf die Versammlung der Stockwerkeigentümer finden ergänzend die Vorschriften über die Organe des Vereins Anwendung (Art. 64 ff ZGB).

46. Anmerkung des Reglements im Grundbuch

Dieses Reglement ist im Grundbuch angemerkt. Der Verwalter ist verpflichtet und ermächtigt, alle Nachträge und Änderungen des Reglements im Grundbuch zu beantragen und anzumelden.

47. Abänderung des Reglements

Das Reglement kann jederzeit durch die Versammlung der Stockwerkeigentümer mit der Mehrheit der anwesenden Stockwerkeigentümer, die zugleich die Mehrheit der Wertquoten vertreten (qualifiziertes Mehr), abgeändert werden.

Vorbehalten bleibt die Zustimmung aller oder einzelner Stockwerkeigentümer, wo dies gesetzlich oder in diesem Reglement vorgeschrieben ist.

48. Zusammenführung und Aufteilung von Stockwerkeinheiten

Gemäss Begründungserklärung steht den einzelnen Stockwerkeigentümern das unbefristete Recht zu, ihre Einheiten durch bauliche Massnahmen im Inneren der Räume zusammenzuführen bzw. aufzuteilen. Es versteht sich von selbst, dass dadurch die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigt werden darf. Zusammengeführte bzw. aufgeteilte Einheiten können später auch wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden.

Die Bauarbeiten müssen dabei durch Fachleute derart ausgeführt werden, dass die übrigen Eigentümer weder gefährdet werden noch Schaden erleiden. Die Ausführungspläne der Zusammenführung sind vorgängig dem Verwalter zur Genehmigung zu unterbreiten. Der Verwalter erteilt die Zustimmung, sofern nicht durch die Veränderung erhebliche bauliche Nachteile für die übrigen Stockwerkeigentümer entstehen. Allfällige öffentlich-rechtliche Bewilligungen sind Sache des Gesuchstellers.

Die zusammengeführten bzw. aufgeteilten Einheiten dürfen auch rechtlich vereinigt werden. Die Kosten der Änderung des Stockwerkeigentums und Reglements (mit Grundbucheinträgen) sind ausschliesslich durch die entsprechenden Stockwerkeigentümer zu tragen.

Die Wertquoten, die Anteile am Erneuerungsfonds sowie der Betriebskostenverteiler der alten Einheiten werden in einem solchen Fall für die neue Einheit addiert bzw. subtrahiert. Vereinigte Stockwerkeigentumseinheiten haben in einem solchen Fall eine Stimme. Gehören aufgeteilte Einheiten demselben Stockwerkeigentümer, so hat dieser ebenfalls nur eine Stimme.
Die übrigen Stockwerkeigentümer sind verpflichtet, bei den nötigen Änderungen der Formalien ohne Entschädigung mitzuwirken. Der Verwalter ist von der Stockwerkeigentümergemeinschaft zusammen mit dem betroffenen Stockwerkeigentümer bevollmächtigt, solche Änderungen notariell und grundbuchrechtlich zu vollziehen.

49. Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird von der Stockwerkeigentümergemeinschaft bei der ersten Versammlung zusammen mit dem Verwalter bestimmt.

50. Gerichtsstands- und Domizilklausel

Die Stockwerkeigentümer unterwerfen sich für alle Streitigkeiten aus dem Gemeinschaftsverhältnis dem Gerichtsstand am Ort des Grundstückes. Diese Gerichtsstandvereinbarung ist jedem Rechtsnachfolger ausdrücklich zu überbinden, mit der Pflicht zur Weiterüberbindung.

Mitteilungen an die in der Schweiz wohnenden Stockwerkeigentümer gelten als richtig erfolgt, wenn sie an die letzte dem Verwalter bekannt gegebene Adresse gesandt worden sind. Der im Ausland wohnende Stockwerkeigentümer nimmt am Ort des Grundstückes für allfällige Betreibungen ausdrücklich Rechtsdomizil auf.

Zustellungen an die Stockwerkeigentümer können insgesamt an die Adresse des Verwalters wirksam vorgenommen werden. Der Verwalter trägt die Verantwortung, dass die Stockwerkeigentümer, sofern notwendig, vom Inhalte dieser Zustellung innert nützlicher Frist Kenntnis erhalten.

Schlieren, 21. März 2007

Für die **Mobimo AG**

.....

Anhang I

Allgemeine besondere Nutzungsvorschriften und Einschränkungen der allgemeinen Räume und Flächen

Im Bezug auf die Benützung der allgemeinen Räume und Flächen gelten folgende Bestimmungen und Einschränkungen:

- Die **Technikräume** und die **Heizung** (im Haus Gartenstrasse 18a/18b) dürfen nur vom Hauswart, vom Verwalter und den zum Unterhalt bestimmten Personen betreten werden.

- Die **Trockenräume** dienen den Stockwerkeigentümern der jeweiligen Häuser dauernd und ausschliesslich als Trockenräume und dürfen nur ihrer Bestimmung gemäss benutzt werden.

- Die **Velo-, Mofa- und Kinderwagenraum** dienen den Stockwerkeigentümern der jeweiligen Häuser dauernd und ausschliesslich als Velo- / Mofa- und Kinderwagenraum und darf nur seiner Bestimmung gemäss benutzt werden. Es dürfen nur regelmässig verwendete Velos, Mofas und Kinderwagen darin abgestellt werden. Im Weiteren müssen die Velos und Mofas mit gültigen Vignetten bzw. Nummern versehen sein. Andere Gegenstände dürfen nicht in diesen Räumlichkeiten abgestellt oder gelagert werden.

- Die **Containeranlagen** dienen den Stockwerkeigentümern dauernd und ausschliesslich als Containeranlagen und dürfen nur ihrer Bestimmung gemäss benutzt werden. Jegliches Abstellen und Lagern von Sperrgut, Altpapier usw. ist nicht erlaubt.

- Die **Besucherparkplätze** (im Umgebungsplan mit „Besucher PP" bezeichnet) auf dem gemeinschaftlichen Grundstück und auf dem Grundstück Kat.-Nr. 3610 dienen der Stockwerkeigentümergemeinschaft dauernd und ausschliesslich als Besucherparkplätze und dürfen nur von Besuchern und nicht von Stockwerkeigentümern benutzt werden.

- Die **Schutzräume** dienen im Kriegs- und Katastrophenfall sämtlichen Stockwerkeigentümern zur Mitbenützung (mit dem notwendigen Zugangsrecht). Alle Kosten, die aus der Entfernung respektive Wiedererrichtung der Kellereinrichtungen entstehen, werden von der Gemeinschaft getragen. Gleiches gilt für die Unterhalts- und Erneuerungskosten der nötigen Analysen im Schutzraum. Für die jeweiligen Eigentümer der betroffenen Stockwerkeinheiten ist in den anderen Kelleräumen angemessen ersatzweise Platz zu schaffen. Ausserhalb der Notstandszeiten steht das Benützungsrecht an diesen Schutzräumen ausschliesslich den jeweiligen Eigentümern der Wohnungen gemäss Begründungsakt zu.

- Die **Pflanzen und Bäume** aller Art sind so unter der Schere zu halten, dass die Aussicht und Besonnung der anderen Stockwerkeigentumseinheiten jederzeit gewährleistet bleibt. Die Gartenarbeiten für die allgemeine Umgebung (Rasenmähen, Bäume/Sträucher setzen und schneiden usw.) dürfen nur vom Hausabwart oder von einer von der Verwaltung beauftragten Person ausgeführt werden.

Schlieren, 21. März 2007

Für die **Mobimo AG**

.....

Anhang II

Allgemeine besondere Nutzungsvorschriften und Einschränkungen der ausschliesslichen Benützungsrechte

Den jeweiligen Stockwerkeigentümern stehen die von ihren Stockwerkeigentumseinheiten zugänglichen Flächen zur ausschliesslichen Benützung zu: **Gartensitzplätze, Rasenflächen (Landanteile), Balkone und Terrassen**. Die ausschliesslichen Benützungsrechte sind in den Aufteilungsplänen jeweils in der gleichen Farbe der berechtigten Stockwerkeigentumseinheit schraffiert. Sie haben das Recht, die ihnen zugeteilte Fläche nach ihren Vorstellungen zu bepflanzen und zu gestalten.

Im Bezug auf die Benützung der ausschliesslichen Benützungsrechte gelten folgende Bestimmungen und Einschränkungen, wobei immer das einheitliche und ordentliche Erscheinungsbild zu wahren ist:

- **Bäume, Hecken und Sträucher** etc. müssen so unter der Schere gehalten werden, dass sie die Aussicht und Besonnung der anderen Stockwerkeigentümer jederzeit gewährleistet bleibt und eine Höhe von zwei Metern nicht überschritten wird (ausgenommen von dieser Bestimmung sind alte, bereits bestehende Bäume). Die Hecken entlang der ausschliesslichen Benützungsrechte werden auf Kosten der Gemeinschaft unterhalten und gepflegt.

- **Einfriedungen** müssen ins Gesamtbild der Umgebung passen (sogenannte „tote" Zäune) und dürfen nicht höher als einen Meter sein und müssen ein Maschengitter aufweisen.

- Zur **Reppisch** darf gemäss AWEL (Abteilung Wasserbau) bis zu einem Abstand von 5 m keine Abgrenzung (Hecken, Zäune usw.) erfolgen, damit das Ufer der Reppisch und der Ökokorridor mit einem allfälligen Unterhaltsfahrzeug befahren und unterhalten werden kann. Weitere Auflagen des AWEL sind vorbehalten.

- Der **Unterhalt** dieser Flächen inkl. (Pflanzentröge) sowie die Wartung und der Ersatz der Bepflanzung sind Sache der Benutzungsberechtigten (ausgenommen Hecken).

- **Pflanzlicher Abfall** darf nicht offen oder in offenen Anlagen kompostiert werden (durch die Kompostierung dürfen keine Geruchsimmissionen entstehen).

- Es ist den Stockwerkeigentümern untersagt, zusätzlich **feste Einrichtungen**, sowie Trenn- und Windschutzwände, Palisaden, Pergolas, von aussen sichtbare Parabolspiegel, Bauten, Kleintierställe, Aussencheminées etc. anzubringen. Ausnahmen sind durch die Versammlung der Stockwerkeigentümer mit einem qualifizierten Mehrheitsbeschluss zu genehmigen.

- Beim **Grillieren** ist auf die anderen Stockwerkeigentümer Rücksicht zu nehmen. Es wird empfohlen Elektro- oder Gasgrille zu benutzen.

Schlieren, 21. März 2007

Für die **Mobimo AG**

.....

Anhang III

Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten und Lasten sowie Einlagen in den Erneuerungsfonds

Sämtliche gemeinschaftlichen Kosten inkl. Einlagen in den Erneuerungsfonds werden von den Stockwerkeigentümern im Verhältnis ihrer Wohnflächen (gemäss **Anhang IV**) getragen, soweit nachstehend keine abweichende Ordnung getroffen ist.

Die Abrechnung erfolgt getrennt für die vier Mehrfamilienhäuser und für die Einstellhalle gemäss **Anhang IV**. Die Kosten für Reparatur- und Erneuerungsarbeiten an gemeinschaftlichen Teilen und Anlagen, welche ausschliesslich einer Untergemeinschaft allein dienen (Treppenhaus, Lift, Hausdach, Fassade, Heizung, Lüftung etc.), sind von diesen nach Massgabe der Kostenquoten alleine zu bezahlen. Die Kosten für Unterhalt der gemeinschaftlichen Umgebung (Gartenanlage, Spielplatz, Wege etc.) werden allen Untergemeinschaften im Verhältnis der Kostenquoten belastet.

Zur Bestreitung der die Stockwerkeigentümer betreffenden Erneuerungskosten werden für die vier Häuser je einzeln sowie für die Einstellhalle je ein Erneuerungsfonds gebildet.

Eine besondere Regelung erfahren:

- Die Kosten für den Energieverbrauch und den Betrieb der Heizungs- und Warmwasseraufbereitung sowie für den Wasserverbrauch werden individuell für jede Stockwerkeinheit erfasst und abgerechnet. Die Anlagen sind mit entsprechenden Messgeräten ausgestattet. Die Stockwerkeigentümer sind verpflichtet, den von der Verwaltung beauftragten Personen für die Ablesung des individuellen Verbrauches (Heizung, Wasser) nach Voranmeldung Zutritt zu gewähren. Anderslautende besondere gesetzliche Vorschriften, namentlich über die verbrauchsabhängige Verteilung der Kosten für Heiz- und Warmwasseraufbereitung (VHKA) bleiben vorbehalten.

- Die Gebühren und Abgaben, welche pro Stockwerkeinheit in Rechnung gestellt werden, gehen unabhängig von der Wohnfläche zulasten der entsprechenden Einheit bzw. dessen Eigentümer.

- Die Kosten für das Kabelfernseh- / -radio werden zu gleichen Teilen unter den angeschlossenen Stockwerkeigentumseinheiten aufgeteilt. Ein Eigentümer kann sich nur durch die Plombierung aller Anschlüsse in seiner Stockwerkeinheit von den Abonnementsgebühren befreien lassen.

- Die Kosten für den Unterhalt der Hecken entlang der ausschliesslichen Benützungsrechte werden von der Gemeinschaft getragen.

- Die Unterhalts-, Reparatur- und Erneuerungskosten der Liftanlagen tragen die jeweiligen Eigentümer der Häuser 1 - 4 wie folgt:

Reppischtalstrasse 5a/5b		**Reppischtalstrasse 3a/3b**	
Maisonette-Wohnung 5a	--	Maisonette-Wohnung 3a	--
Wohnungen 5b-1 und 5b-2	je 1/11	Wohnungen 3b-1, 3b-2	je 1/11
Wohnungen 5b-3, 5b-4, 5b-6	je 2/11	Wohnungen 3b-3, 3b-4, 3b-6	je 2/11
Wohnung 5b-5	3/11	Wohnung 3b-6	3/11
Gartenstrasse 18a		**Gartenstrasse 18b**	
Wohnungen 18a-1, 18a-2	je 1/8	Wohnungen 18b-1, 18b-2	je 1/11
Wohnungen 18a-3, 18a-4, 18a-5	je 2/8	Wohnungen 18b-3, 18b-4, 18b-5	je 2/11
		Wohnung 18b-6	3/11
Gartenstrasse 20a		**Gartenstrasse 20b**	
Wohnungen 20a-1, 20a-2	je 1/11	Wohnungen 20b-1, 20b-2	je 1/8
Wohnungen 20a-3, 20a-4, 20a-5	je 2/11	Wohnungen 20a-3, 20a-4, 20a-5	je 2/8
Wohnungen 20a-6	3/11		

- Die Tragung der Kosten und die Einlagen für den Erneuerungsfonds für die Einstellhalle sind in einer separaten Nutzungsordnung geregelt.

Schlieren, 21. März 2007

Für die **Mobimo AG**

.....

Anhang IV

Übersicht über die Wertquoten und den Verteilschlüssel der gemeinschaftlichen Kosten und des Erneuerungsfonds

Nr.	StWE-Nr.	Beschrieb	Farbe	Grund-register	Wert-quote	Fläche BWF* ca. m²	Verteil-schlüssel pro Haus	Verteil-schlüssel Umgebung
1	5a	Maisonette-Wohnung im Erd- und Obergeschoss mit Kellerräumen und Waschküche im Untergeschoss	zitronen-gelb	4699	29	165	17.80	3.50
2	5a-1	Disponibelraum im Untergeschoss	blau	4700	1	21	0.55	0.10
3	5b-1	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	braun	4701	21	111	11.95	2.35
4	5b-2	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	türkis	4702	23	131	14.15	2.75
5	5b-3	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	orange	4703	24	127	13.70	2.65
6	5b-4	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	violett	4704	24	131	14.15	2.75
7	5b-5	Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	pink	4705	28	130	14.00	2.75
8	5b-6	Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	grün	4706	24	112	12.05	2.35
9	5b-7	Disponibelraum im Untergeschoss	graublau	4707	1	4 (16)*1	0.45	0.10
10	5b-8	Disponibelraum im Untergeschoss	rosa	4708	1	4 (16)*1	0.45	0.10
11	5b-9	Disponibelraum im Untergeschoss	goldgelb	4709	1	4 (15)*1	0.45	0.10
12	5b-10	Disponibelraum im Untergeschoss	hellgrün	4710	1	3 (12)*1	0.30	0.05
Total Wertquote Reppischtalstrasse 5a und 5b (Haus A)					**177**	**927**	**100.00**	
13	3a	Maisonette-Wohnung im Erd- und Obergeschoss mit Kellerräumen und Waschküche im Untergeschoss	rosa	4711	29	165	18.05	3.50
14	3a-1	Disponibelraum im Untergeschoss	zitronen-gelb	4712	1	5 (21)*1	0.55	0.10
15	3b-1	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	graublau	4713	21	111	12.10	2.35
16	3b-2	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	goldgelb	4714	24	131	14.30	2.75
17	3b-3	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	blau	4715	24	127	13.85	2.65

18	3b-4	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	hellgrün	4716	25	131	14.30	2.75
19	3b-5	Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	olive	4717	28	130	14.20	2.75
20	3b-6	Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	rot	4718	24	112	12.20	2.35
21	3b-7	Disponibelraum im Untergeschoss	grün	4719	1	4 (16)*1	0.45	0.10
Total Wertquote Reppischtalstrasse 3a und 3b (Haus B)					**177**	**916**	**100.00**	
22	18a-1	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	blau	4720	21	113	8.10	2.40
23	18a-2	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	olive	4721	26	130	9.35	2.75
24	18a-3	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	zitronengelb	4722	26	130	9.35	2.75
25	18a-4	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	hellgrün	4723	27	130	9.35	2.75
26	18a-5	Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	orange	4724	25	114	8.20	2.40
27	18a-6	Disponibelraum im Untergeschoss	graublau	4725	1	6 (22)*1	0.40	0.10
28	18a-7	Disponibelraum im Untergeschoss	goldgelb	4726	1	6 (22)*1	0.40	0.10
29	18a-8	Disponibelraum im Untergeschoss	rosa	4727	1	5 (21)*1	0.35	0.10
30	18b-1	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	grün	4728	26	130	9.35	2.75
31	18b-2	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	pink	4729	22	113	8.10	2.40
32	18b-3	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	türkis	4730	27	130	9.35	2.75
33	18b-4	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	braun	4731	26	130	9.35	2.75
34	18b-5	Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	rot	4732	25	114	8.20	2.40
35	18b-6	Wohnung im Attikageschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	violett	4733	31	142	10.15	3.00
Total Wertquote Gartenstrasse 18a und 18b (Haus C)					**285**	**1'393**	**100.00**	

36	20a-1	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	violett	4734	28	148	9.85	3.10
37	20a-2	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	hellgrün	4735	22	113	7.50	2.40
38	20a-3	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	braun	4736	29	148	9.85	3.10
39	20a-4	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	türkis	4737	26	130	8.65	2.75
40	20a-5	Wohnung im Attikageschoss mit Keller/Waschküche und separatem Keller im Untergeschoss	grün	4738	29	129	8.55	2.70
41	20a-6	Wohnung im Attikageschoss mit Keller/Waschküche und separatem Keller im Untergeschoss	pink	4739	31	142	9.50	3.00
42	20a-7	Disponibelraum im Untergeschoss	graublau	4740	1	4 (16)*[1]	0.25	0.10
43	20a-8	Disponibelraum im Untergeschoss	goldgelb	4741	1	4 (16)*[1]	0.25	0.10
44	20a-9	Disponibelraum im Untergeschoss	olive	4742	1	4 (16)*[1]	0.25	0.10
45	20a-10	Disponibelraum im Untergeschoss	zitronen-gelb	4743	1	3 (12)*[1]	0.20	0.05
46	20a-11	Disponibelraum im Untergeschoss	blau	4744	1	4 (15)*[1]	0.25	0.10
47	20a-12	Disponibelraum im Untergeschoss	orange	4745	1	4 (15)*[1]	0.25	0.10
48	20a-13	Disponibelraum im Untergeschoss	rot	4746	1	4 (15)*[1]	0.25	0.10
49	20b-1	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	orange	4747	22	113	7.50	2.40
50	20b-2	Wohnung im Erdgeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	rot	4748	29	148	9.85	3.10
51	20b-3	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	blau	4749	26	130	8.65	2.75
52	20b-4	Wohnung im Obergeschoss mit Keller und Waschküche im Untergeschoss	olive	4750	29	148	9.85	3.10
53	20b-5	Wohnung im Attikageschoss mit Keller/Waschküche und separatem Keller im Untergeschoss	zitronen-gelb	4751	29	129	8.55	2.70
Total Wertquote Gartenstrasse 20a und 20b (Haus D)					**307**	**1'505**	**100.00**	
Total Wertquote Häuser A - D					**946**	**4'741**		**100.00**
54	Einstellhalle	Einstellhalle mit 54 Autoabstellplätzen	grau	4752	54	--	s. separate Nutzungsordnung	
Total Wertquote Einstellhalle					**54**			
TOTAL					**1000**			

Umrechnung der Wertquoten auf die einzelnen Häuser, bei Abstimmungen, welche nur die jeweiligen Häuser betreffen und Umrechnung der Wertquoten für alle Mehrfamiliehäuser jedoch ohne Garage:

	Einstimmigkeit	qualifiziertes Mehr
Reppischtalstrasse 5a und 5b (Haus A)	177/1000	89/1000
Reppischtalstrasse 3a und 3b (Haus B)	177/1000	89/1000
Gartenstrasse 18a und 18b (Haus C)	285/1000	143/1000
Gartenstrasse 20a und 20b (Haus D)	307/1000	154/1000
Alle Mehrfamilienhäuser ohne Garage	946/1000	474/1000

* Die Kosten der Einstellhalle werden in einer separaten Nutzungsordnung geregelt.

*1 Der jeweilige Eigentümer eines Disponibelraumes trägt im Umfang von 1/4 der Fläche seines Disponibelraumes zu den laufenden Kosten bei.

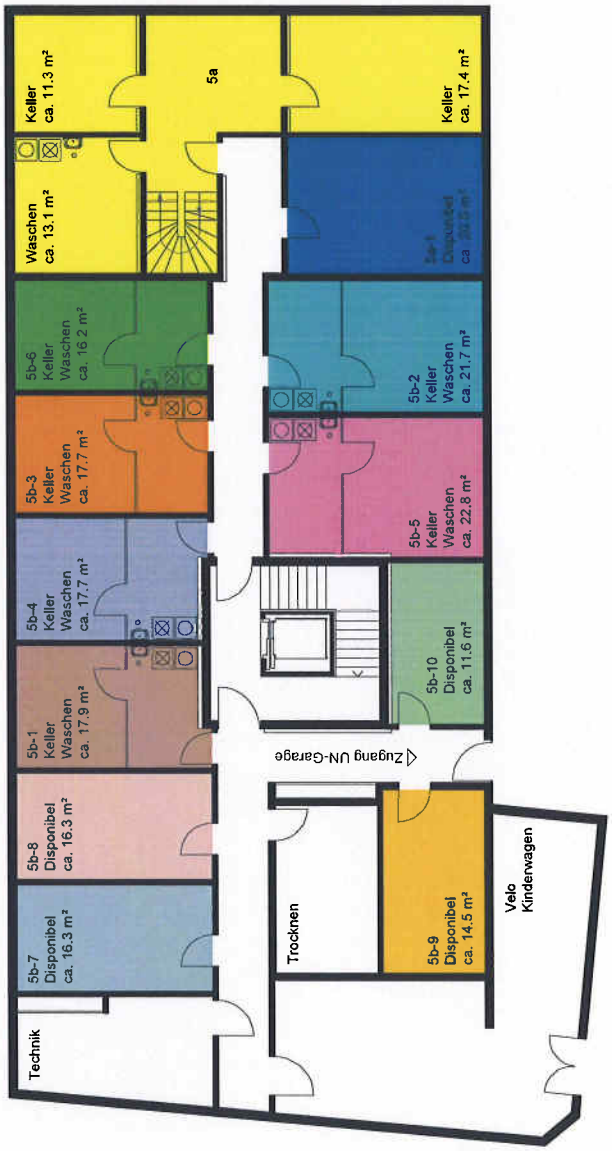
BWF = Bruttowohnfläche = Fläche sämtlicher innerhalb einer Wohnung liegenden Wohnräume, Nebenräume, Gänge und Treppen; nicht aber ausserhalb liegende Flächen wie Aussenmauern, Treppenhäuser, Terrassen oder offene Balkone.

Schlieren, 21. März 2007

Für die **Mobimo AG**

.....

Plan-Nr. 04



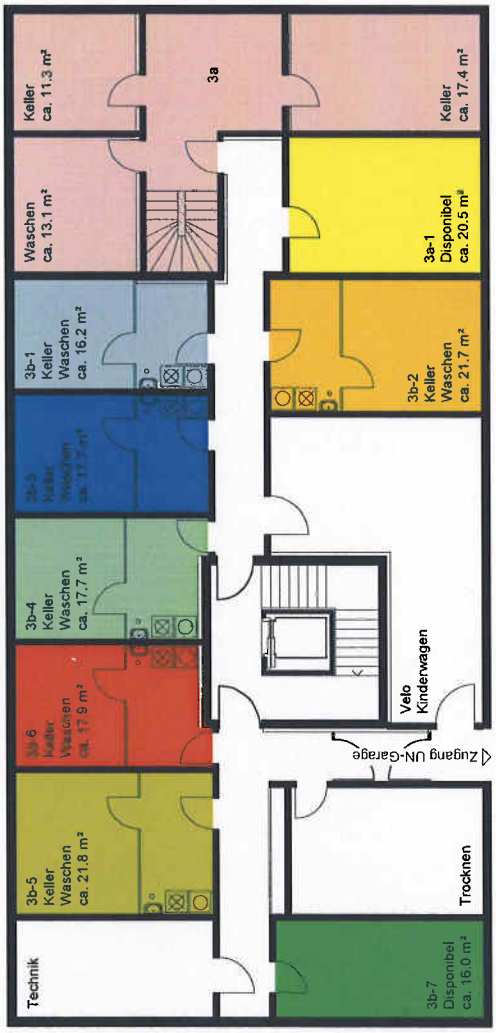
Reppischtalstrasse 5a/5b

8903 Birmensdorf

Untergeschoss

0 1 2 5

Plan-Nr. 08



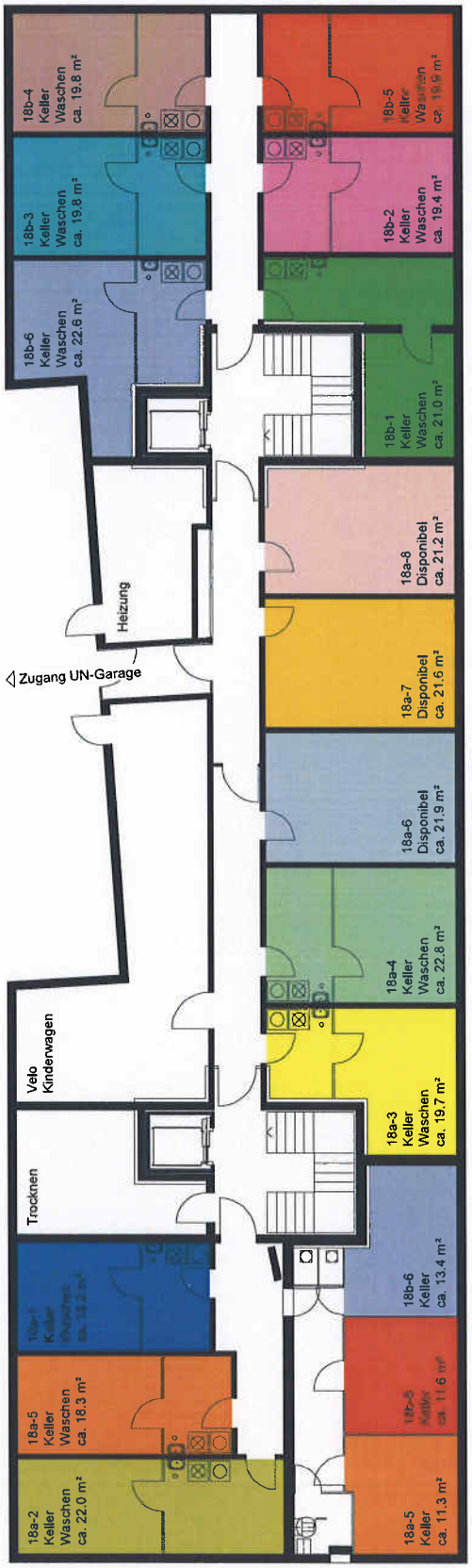
Reppischtalstrasse 3a/3b

8903 Birmensdorf

Untergeschoss

0 1 2 5

Plan-Nr. 12



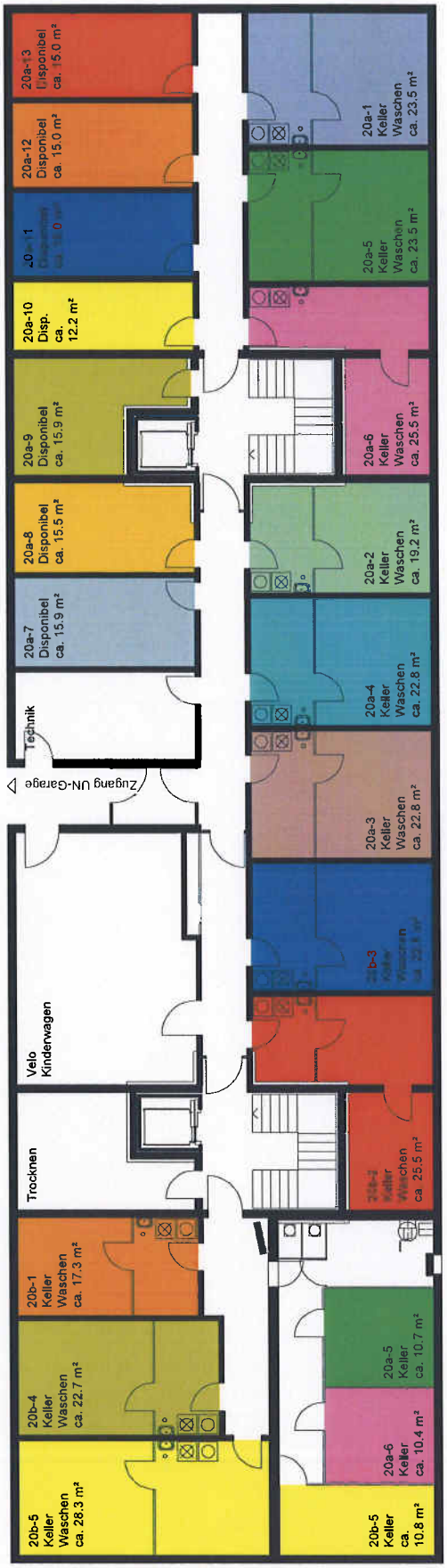
Gartenstrasse 18a/18b

8903 Birmensdorf

Untergeschoss

0 1 2 5

Plan-Nr. 16

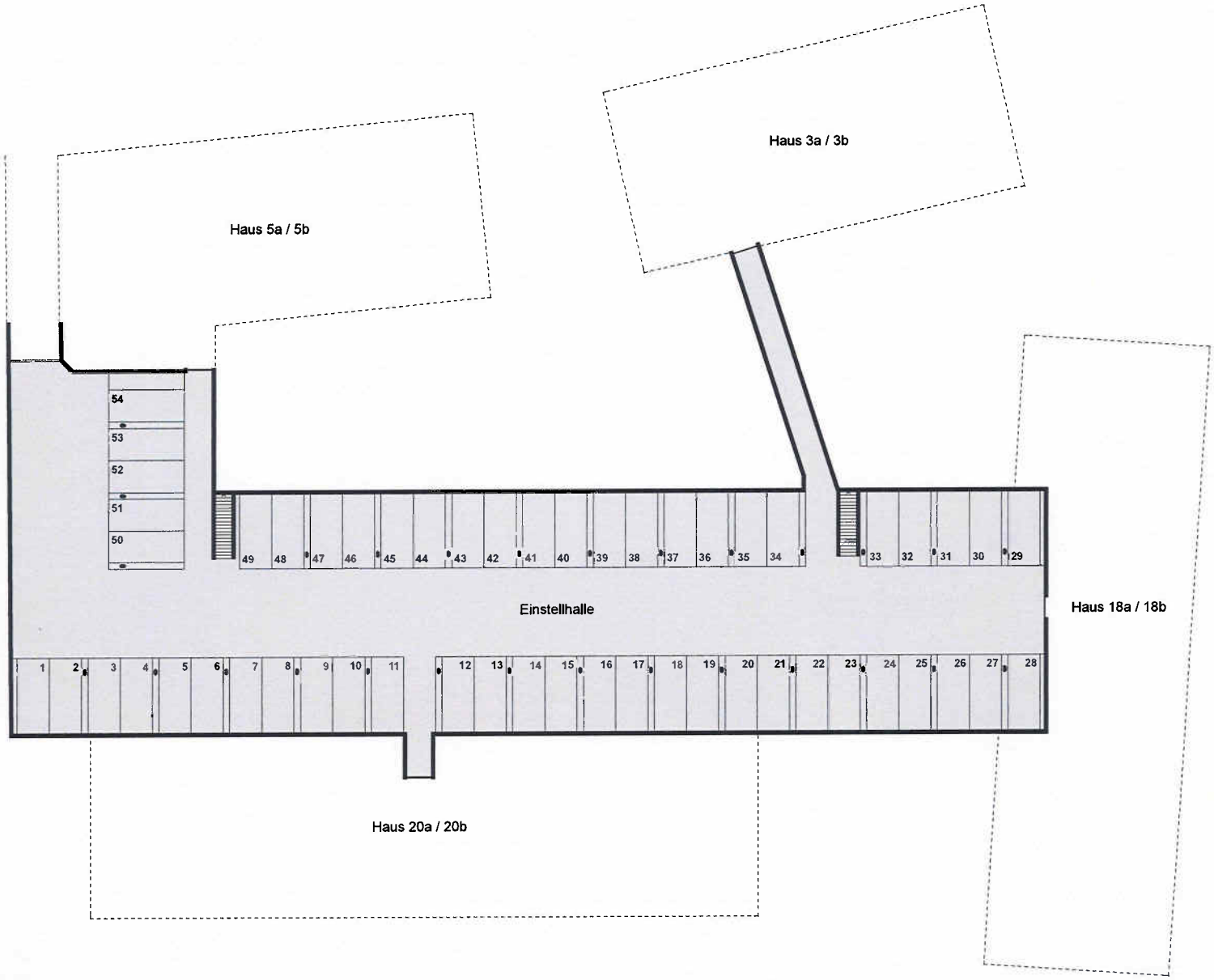


Gartenstrasse 20a/20b

8903 Birmensdorf

0 1 2 5

Plan-Nr. 17



UN-Garage

Reppischtalstrasse
3a, 3b, 5a, 5b
Gartenstrasse
18a, 18b, 20a, 20b

8903 Birmensdorf

0 1 2 5

Plan-Nr. 18

Umgebung

Reppischtalstrasse
3a, 3b, 5a, 5b
Gartenstrasse
18a, 18b, 20a, 20b

8903 Birmensdorf